

1502669-78.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029002/2022 - DEIC-3ª DCCIBER-VIOLAÇÃO D.E., 22760852 - DEIC-3ª DCCIBER-VIOLAÇÃO D.E., 74/22/153 - DEIC-3ª DCCIBER-VIOLAÇÃO D.E., 2029002 - DEIC-3ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502669-78.2022.8.26.0228 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502669-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029002/2022 - DEIC-3ª DCCIBER-VIOLAÇÃO D.E., 22760852 - DEIC-3ª DCCIBER-VIOLAÇÃO D.E., 74/22/153 - DEIC-3ª DCCIBER-VIOLAÇÃO D.E., 2029002 - DEIC-3ª DCCIBER-VIOLAÇÃO D.E.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DA ROCHA SILVA

VISTOS.

MATHEUS DA ROCHA SILVA qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito descrito pelo artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, I e no artigo 155, § 4º, II ambos na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque: 1. no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 09h00, na Rua Vergueiro, altura do nº 01, Liberdade, nesta Capital, agindo em unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, teria subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular, Apple, Iphone, pertencente à vítima protegida (Provimento CGJ 32/00), e, 2. no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta de 13h34min, em local incerto, nesta Capital, mediante emprego de meio fraudulento, teria subtraído, em proveito próprio, R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) de conta corrente sob a titularidade da vítima protegida (provimento 32/00)

Diz a denúncia que o denunciado MATHEUS e seu comparsa não identificado abordaram a vítima, que estava na condução de seu veículo, parado no semáforo. MATHEUS, arma em punho, dirigiu-se para o lado do motorista e o seu comparsa para o lado do passageiro e exigiram a entrega do telefone celular. A vítima entregou o aparelho após MATHEUS engatilhar a arma de fogo e , após, os agentes fugiram do local dos fatos.

Prossegue o Parquete afirmando que o denunciado MATHEUS acessou aplicativo bancário no aparelho de telefone celular da vítima e realizou transferência de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para a sua própria conta bancária (Banco C6, Conta 140798110 - fls. 08), o que permitiu a identificação e a prisão em flagrante.

Finalmente, de acordo com a peça acusatória, conduzido à Delegacia de Polícia e formalmente interrogado, o denunciado MATHEUS negou a prática delitiva, mas foi reconhecido, pessoalmente, pela vítima, como um dos autores do delito. Recebida a denúncia, em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 98/99), o réu foi citado (fls. 149) e ofereceu resposta à acusação (fls. 105/106), que não impediu o recebimento da denúncia, por não se mostrarem preenchidos os requisitos necessários à absolvição sumária (fls. 143).

Foram ouvidas, além da vítima, 2 (duas) testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal (fls. 151/155), ao passo que a DEFESA CONSTITUÍDA, sustentando insuficiência probatória, requereu a absolvição, e, de forma subsidiária, para o caso de condenação, formulou pleitos subsidiários (fls. 161/164).

É o relatório.
D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do réu pela prática de delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e furto, mediante fraude.

A ação penal é procedente.

A materialidade está provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 20/22), pelo auto de prisão em flagrante (fls.1/2) pelos Autos de Exibição e Apreensão (fls.23/24) e pela prova oral reunida.

Por outro lado, a autoria delitiva pode ser, tranquilamente, creditada ao réu, não obstante a negativa esboçada.

Em interrogatório judicial, o réu disse que a prisão ocorreu em sua casa e apresentou o seu aparelho de telefone celular aos policiais, a fim de confirmar a transferência do valor, negando, entretanto, o cometimento dos dois delitos patrimoniais.

Não convence a negativa que restou isolada no contexto probatório.

A vítima, após reconhecer o réu, sem reboços, como o autor dos delitos, via plataforma teams, disse que ele se aproximou, com arma de fogo - que chegou a engatilhar -, em companhia de um outro agente, e ambos exigiram a entrega do aparelho de telefone celular, e, após a entrega, fugiram. Afirmou, ainda, que o réu se passou pelo declarante e acessou um aplicativo bancário, realizando transferência bancária no valor de R\$ 3.800,00 e tal operação foi comunicada à polícia, que prendeu o réu em flagrante. Afirmou, ainda, que outras transações

bancárias, inclusive com criptomoedas foram feitas, causando-lhe prejuízo aproximado de R\$ 30.000,00.

Não há razões para desqualificar o relato da vítima. Em sede de delitos patrimoniais a palavra da vítima é de fundamental importância porque voltada à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos. Neste sentido:

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (JUTACRIM 90/362)"

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei
A vítima não conhecia o réu e não há, nos autos, sequer indício de tentativa de falsa incriminação de pessoa sabidamente inocente, e, portanto, as suas declarações merecem consideração.

Além disso, as testemunhas Jeferson de Almeida e Sandro Romanato, policiais civis, afirmaram que o réu autorizou o ingresso deles em sua residência e para lá se dirigiram em virtude de transação bancária realizada via pix, terminando por admitir a proveniência ilícita do dinheiro. Acrescentaram que, na delegacia de polícia o réu foi reconhecido, pela vítima, como um dos autores do roubo. Os policiais civis, agentes públicos, regularmente compromissados e sem oposição de contradição, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade que possa retirar de suas palavras a força necessária à fundamentação da sentença, no caso dos autos, de condenação. A propósito:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

No primeiro episódio criminoso, de roubo, incidem as duas causas de aumento mencionadas na denúncia, porque o réu agiu em unidade de desígnios com terceiro não identificado, dividindo tarefas, sendo nítido o apoio material e moral recíproco, indispensável à consumação do delito, atingida, e com o emprego de arma de fogo, mostrando-se prescindível a apreensão da arma de fogo e a sua submissão à perícia para a constatação de seu potencial lesivo, dada a confirmação visual de seu emprego dada pela vítima.

Decisões neste sentido:

"Inafastável, pois, o decreto condenatório, e improcedente a tese invocada para atentar-se o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de arma. A lei processual não exige a apreensão da arma para caracterização da majorante prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do CP, que pode ser demonstrada por qualquer meio de prova jurisprudencial (JUTACrim 89/443, 93/3.778; RT 672/379). E, no caso, o emprego de arma resultou seguramente demonstrado pelas declarações idôneas de ambas as vítimas" (TACRIM- SP- AC- Rel. Renê Ricupero- j.18.11.1197- IBCCrim 63/234).

No segundo episódio, provada a fraude para a consumação do delito: na posse do aparelho de telefone celular, o réu se fez passar pela vítima e acessou o aplicativo bancário, meio empregado para a realização da transferência, via pix, do valor de R\$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para a conta de sua titularidade, o que está documentado nos autos, e, aliás, permitiu a identificação e localização do agente.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Art 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria da pena, deve ser ressaltado que o réu engatilhou a arma, apontando-a na direção da vítima, o que demonstra personalidade desajustada, mormente ao se considerar o local e horário em que ocorreram os fatos - Rua Vergueiro, às 9h00 da manhã - e, ainda, praticou o delito durante o cumprimento de pena por receptação (fls. 86/87), a revelar entrosamento na delinquência e permitir aumento de 1/6, ensejando pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias - multa. Na segunda fase, de rigor o aumento de 1/6, ante a reincidência (fls. 86/87), o que implica penas de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias - multa. Na derradeira fase, reconhecidas as duas causas de aumento descritas na acusatória - concurso de agentes e emprego de arma de fogo - aplicam-se, concomitantemente, as frações de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços). Inaplicável aumento único, como faculta o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal: Roubo praticado com extrema violência, por dois indivíduos, contra vítima, em semáforo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, engatilhada e apontada pelo réu, em direção à vítima, no momento do assalto. Ademais, este o entendimento do Tribunal de Justiça, vg :

"EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO ORNAMENTADO - AUTORIA INDENE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NO ROUBO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.654/18 - INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTE - DOSAGEM QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA OU ABUSIVA - APLICAÇÃO DO JUSTO CONCRETO - REGIME FECHADO" Apelação nº 1504324-27.2018.8.26.0228, da 4ª Câmara de Direito Criminal.

Aumento único desqualifica a intenção do legislador e não considera a maior audácia do agente que, além de se unir a comparsa - situação que já leva a vítima a situação de extrema vulnerabilidade, diante da redução de sua capacidade de resistência - implica situação concreta de gravíssima ameaçada, executada com emprego de arma de fogo. Aliás, a própria localização das causas de aumento no artigo legal sob comento demonstra a exigência de aplicação do duplo aumento, se provada a concomitância das causas citadas.

Anoto que, no caso concreto, o réu precisou do comparsa. Usaram a arma de fogo para ameaçar a vítima e, ainda, ante relutância da vítima- engatilhou a arma . Escusando-me pela repetição, faz-se necessária para demonstração das duas causas, da dupla intenção, e, via de consequência, justificar o duplo aumento. Na lei, como é cediço, não há palavras vazias. Penas definitivas de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Art 155, § 4º, II do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria da pena, ante cometimento do delito, quando cumpria pena, por outro delito, a demonstrar personalidade desajustada, bem como o alto prejuízo experimentado pela vítima, aumento a pena-base de 1/6, estabelecendo-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias - multa. Na segunda fase, a reincidência (fls. 86/87) permite aumento de 1/6, o que implica 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, penas definitivas, à míngua de causas de aumento ou

diminuição.

Porque praticados dois crimes distintos, mediante duas ações diferentes, incide a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, de cumulação, razão por que estabelecidas penas finais de 14 (catorze) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, no mínimo legal.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, condenando MATHEUS DA ROCHA SILVA qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I e artigo 155, § 4º, II (fraude), ambos cc artigo 69, todos do Código Penal, aplicando-lhe as penas de 14 (catorze) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa. O regime inicial fechado mais grave, fixado para o desconto das penas, se justifica pelo quantum da pena, anotadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente. Autor de crime de roubo, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o réu cometeu, imediatamente após, delito de furto, mediante fraude, através de aplicativo bancário, em prejuízo da vítima, em contexto criminoso único, a demonstrar que o regime mais gravoso é o único ajustado.

Indefiro o recurso em liberdade porque mantidos os pressupostos processuais positivos e os requisitos indispensáveis à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional, com a ressalva de que a a Recomendação CNJ 62/2020 não se aplica aos delitos praticados com emprego de violência ou ameaça contra a pessoa.

Condeno, ainda, o réu, ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais impostas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
São Paulo, 16 de maio de 2022.
MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA